Introduction au droit des affaires et à l'OHADA

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-13

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Découvrir le droit qui encadre la vie des entreprises : la notion de droit des affaires et ses domaines, l'OHADA — l'organisation qui harmonise ce droit dans dix-sept États d'Afrique de l'Ouest et centrale, dont le Mali —, ses actes uniformes présentés par domaines, ses institutions décrites par fonctions, le commerçant et les actes de commerce, le Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) et la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA). Les textes eux-mêmes se consultent sur ohada.org : ce cours donne la carte, pas le détail des dispositions.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit des affaires : notion et domaines
• Leçon 2 — L'OHADA : création, objectifs et États membres
• Leçon 3 — Les actes uniformes : présentation générale
• Leçon 4 — Les institutions de l'OHADA : Conseil des ministres, Secrétariat permanent, CCJA, ERSUMA
• Leçon 5 — Le commerçant et les actes de commerce : première approche
• Leçon 6 — Le Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) : rôle et utilité
• Leçon 7 — La Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) : présentation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Chaque jour, à Bamako comme dans tout l'espace OHADA, des milliers d'opérations économiques se déroulent sous l'empire de règles juridiques précises : une commerçante qui achète des marchandises pour les revendre, deux associés qui créent une société, une banque qui prend une garantie sur un stock, un transporteur qui achemine des produits vers un pays voisin, un créancier qui cherche à se faire payer. Le droit des affaires est l'ensemble des règles qui organisent cette vie économique : qui peut commercer, sous quelles formes, avec quelles garanties, devant quel juge en cas de conflit. Pour un étudiant malien, ce droit a une particularité remarquable : une grande partie de ses règles ne sont pas seulement maliennes, elles sont communes à dix-sept États, parce qu'elles proviennent d'une organisation régionale, l'OHADA.

L'OHADA — Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires — repose sur une idée simple et forte : un investisseur, un commerçant, un banquier doivent trouver les mêmes règles du jeu, écrites dans les mêmes textes, que l'entreprise soit installée à Bamako, à Dakar, à Abidjan ou à Yaoundé. Cette uniformité vise la sécurité juridique — des règles claires, modernes et connues — et la sécurité judiciaire — un juge commun qui garantit que ces règles sont comprises de la même manière partout. Le Mali est membre de cette organisation : le droit des affaires que tu étudies dans ce cours est donc, pour une large part, un droit régional directement applicable chez toi, et pas seulement un droit national.

La règle de méthode de ce cours tient en une phrase : il présente la carte, jamais le détail des dispositions. Tu y apprendras ce qu'est l'OHADA, comment elle fabrique ses textes — les actes uniformes —, présentés ici par domaines et non disposition par disposition, quelles institutions la font fonctionner, qui est commerçant, à quoi sert le registre où les entreprises s'immatriculent, et quel rôle joue la cour commune qui veille à l'interprétation uniforme. Pour lire les textes eux-mêmes, dans leur version en vigueur, une seule adresse fait foi : ohada.org, le site officiel de l'Organisation. Tous les exemples de ce cours sont fictifs : ils entraînent au raisonnement, ils ne décrivent aucune entreprise réelle ni aucun litige ayant existé.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le droit des affaires, cartographier ses grands domaines et identifier ses sources, du droit national aux actes uniformes OHADA.
- Raconter la création de l'OHADA — traité de Port-Louis, révision de Québec — et expliquer ses objectifs : sécurité juridique et judiciaire, intégration économique.
- Cartographier les actes uniformes par domaines — droit commercial général, sociétés, sûretés, recouvrement, procédures collectives, arbitrage, transport, coopératives, comptabilité — et expliquer leur application directe et leur primauté.
- Décrire les institutions de l'OHADA par leurs fonctions : légiférer (Conseil des ministres), administrer (Secrétariat permanent), juger (CCJA), former (ERSUMA).
- Définir le commerçant et classer les actes de commerce — par nature, par la forme, par accessoire — en raisonnant sur des situations concrètes.
- Expliquer le rôle du RCCM : immatriculation, publicité légale, information des tiers et inscription des sûretés mobilières.
- Présenter les deux casquettes de la CCJA : juge de cassation du droit OHADA et institution d'arbitrage, et situer sa place au-dessus des juridictions nationales pour les affaires relevant des actes uniformes.

Leçon 1 — Le droit des affaires : notion et domaines

Le droit des affaires est la branche du droit privé qui régit la vie des entreprises et les opérations économiques : la création et le fonctionnement des sociétés, les activités des commerçants, les contrats de l'entreprise, les garanties qui sécurisent le crédit, le sort des entreprises en difficulté, le règlement de leurs litiges. On le définit parfois par son objet — l'entreprise et ses opérations — plutôt que par une liste de textes, car son contenu bouge avec l'économie : hier centré sur le commerçant et son fonds, il couvre aujourd'hui la banque, la bourse régionale, la concurrence ou la protection du consommateur. Sa logique propre tient en quelques exigences que tu retrouveras partout : la rapidité des échanges, qui suppose des formalités simples ; le crédit, c'est-à-dire la confiance entre opérateurs qui ne se connaissent pas ; et la sécurité, car nul n'investit durablement là où les règles sont imprévisibles.

Ses domaines se cartographient en quelques grandes masses. Le droit commercial général pose le cadre de l'activité : le commerçant, ses obligations, le registre où il

s'immatricule, son fonds de commerce. Le droit des sociétés organise les formes collectives de l'entreprise — sociétés de personnes, sociétés de capitaux, groupements — et les rapports entre associés. Autour gravitent des domaines spécialisés : les sûretés, qui garantissent les créances ; le recouvrement et les voies d'exécution, qui donnent au créancier les moyens d'être payé ; les procédures collectives, qui traitent les difficultés des entreprises ; l'arbitrage, mode de règlement des litiges ; les transports ; la comptabilité des entreprises ; et, selon les États et les organisations régionales, le droit bancaire, le droit de la concurrence ou le droit des marchés financiers. Ce cours reste une introduction : il donne la carte de ces domaines, dont chacun fera l'objet d'enseignements ultérieurs.

D'où viennent ces règles ? C'est la question des sources, et elle a, dans notre espace, une réponse à étages. Au sommet de l'édifice pratique se trouvent les actes uniformes de l'OHADA : des textes adoptés en commun par les États membres et directement applicables dans chacun d'eux — les leçons qui suivent leur sont consacrées. À côté subsistent des droits nationaux : le droit civil général, qui fournit les notions de base — le contrat, la responsabilité, la propriété —, et des lois propres à chaque État dans les domaines non harmonisés. S'y ajoutent des règlements d'autres organisations régionales auxquelles le Mali appartient — notamment en matière monétaire, bancaire et de concurrence —, les usages professionnels, qui jouent en commerce un rôle reconnu, et la jurisprudence, nationale et commune, qui précise le sens des textes. Le premier réflexe du juriste d'affaires est donc un réflexe de localisation : devant une question, dans quel étage de cet édifice se trouve la règle ?

L'essentiel
Le droit des affaires régit la vie des entreprises et les opérations économiques, avec trois exigences propres : rapidité, crédit (confiance) et sécurité. Ses domaines — droit commercial général, sociétés, sûretés, recouvrement, procédures collectives, arbitrage, transports, comptabilité, et domaines voisins — puisent à des sources étagées : actes uniformes OHADA directement applicables, droits nationaux, règlements régionaux, usages et jurisprudence. Première compétence : localiser la règle applicable avant de la lire.

Exemple — Cartographie : une semaine d'une boutique fictive, domaine par domaine

```
CARTOGRAPHIE — LA SEMAINE D'UNE BOUTIQUE FICTIVE
(« Sahel Textiles », entreprise inventée de Bamako)

LUNDI — Elle s'immatricule au registre
→ droit commercial général (RCCM)
MARDI — Elle s'associe avec sa cousine
→ droit des sociétés (forme, statuts)
MERCREDI — La banque prête contre le stock
→ droit des sûretés (garantie mobilière)
JEUDI — Elle vend à crédit à des détaillants
→ contrats et droit commercial général
VENDREDI — Un camion part vers un pays voisin
→ droit des transports (marchandises)
SAMEDI — Un client ne paie pas sa facture
→ recouvrement et voies d'exécution
DIMANCHE — Elle fait ses comptes de la semaine
→ droit comptable (information financière)

LEÇON DE LA CARTE : une seule semaine d'activité
ordinaire traverse presque tous les domaines.
Le juriste d'affaires commence toujours par
situer la question dans le bon domaine —
c'est là, et nulle part ailleurs, que se
trouve le texte qui la régit.
```

À retenir

- Droit des affaires = les règles de la vie des entreprises ; ses mots-clés : rapidité, crédit, sécurité.
- Les domaines forment une carte : commercial général, sociétés, sûretés, recouvrement, procédures collectives, arbitrage, transports, comptabilité…
- Sources étagées : actes uniformes OHADA, droits nationaux, règlements régionaux, usages, jurisprudence — d'abord localiser la règle, ensuite la lire.

Exercice

Classe chacune de ces situations fictives dans le domaine du droit des affaires qui la régit principalement, en justifiant en une phrase : a) deux amies créent ensemble une société pour exploiter un atelier de couture et se disputent sur le partage des bénéfices ; b) un fournisseur impayé veut saisir les marchandises livrées à un client qui refuse de payer ; c) une entreprise de transport perd une partie des marchandises qu'elle acheminait pour le compte d'un commerçant ; d) une société ne parvient plus à payer ses dettes et ses créanciers s'inquiètent collectivement.

✔ Corrigé
a) Droit des sociétés : la question porte sur la vie interne d'une société — rapports entre associés et répartition des résultats —, qui est l'objet propre de ce domaine. b) Recouvrement et voies d'exécution : le créancier ne discute plus l'existence de sa créance, il cherche les moyens juridiques de se faire payer, y compris par la saisie ; c'est la matière des procédures de recouvrement. c) Droit des transports : la perte survient pendant l'exécution d'un contrat de transport de marchandises, dont les règles de responsabilité relèvent de ce domaine spécialisé. d) Procédures collectives : la difficulté n'est plus un impayé isolé mais l'impossibilité générale de faire face aux dettes, que le droit traite collectivement, dans l'intérêt combiné de l'entreprise et de l'ensemble de ses créanciers. Dans chaque cas, la classification précède la solution : un juriste qui cherche dans le mauvais domaine lit le mauvais texte, même avec la meilleure volonté. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'OHADA : création, objectifs et États membres

Au début des années 1990, les États d'Afrique francophone partagent un constat : leurs droits des affaires, hérités pour une grande part de textes anciens et devenus différents d'un pays à l'autre, entretiennent une insécurité juridique qui décourage l'investissement et complique les échanges entre voisins. La réponse est politique et juridique à la fois : créer une organisation qui produira, pour tous les États membres, un droit des affaires unique, moderne et identique partout. Le traité fondateur est signé à Port-Louis, capitale de l'île Maurice, le 17 octobre 1993 : l'OHADA — Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires — est née. Le traité est ensuite révisé à Québec, au Canada, en 2008, pour préciser et consolider le système institutionnel. Retiens la nature de l'opération : ce n'est pas une simple coopération où chaque État garderait ses textes, c'est une harmonisation qui aboutit à des règles uniformes — le mot dit bien un droit devenu un.

Les objectifs de l'Organisation découlent de ce constat de départ et se formulent en quelques idées stables. D'abord, la sécurité juridique : élaborer des règles modernes, simples et adaptées à la vie économique, identiques dans tous les États membres, de sorte qu'un opérateur connaisse à l'avance le droit qui s'appliquera à ses opérations, où qu'il se trouve dans l'espace commun. Ensuite, la sécurité judiciaire : une même règle, si elle est interprétée de dix-sept manières différentes, redevient dix-sept règles ; l'Organisation se dote donc d'une cour commune, la CCJA, gardienne de l'interprétation uniforme, et d'une école commune de formation des magistrats, l'ERSUMA. Enfin, l'intégration économique : un marché où les entreprises circulent d'un État à l'autre a besoin d'un socle juridique commun, comme il a besoin de routes et de monnaies qui se correspondent. L'harmonisation du droit est ainsi présentée, dès l'origine, comme un instrument de développement : le droit au service de l'activité, et non l'inverse.

L'Organisation compte aujourd'hui dix-sept États membres, situés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale : le Mali en fait partie, aux côtés notamment du Sénégal,

de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Cameroun ou du Gabon — la liste complète et à jour se consulte sur le site officiel, car une organisation vivante peut s'élargir par l'adhésion de nouveaux États, que le traité organise. Deux traits expliquent la force du système. Le premier est le champ de l'harmonisation : il couvre le droit des affaires au sens large, et les textes communs — les actes uniformes — sont directement applicables dans chaque État membre, sans qu'il soit besoin de les transformer en lois nationales, et ils priment sur les règles nationales contraires dans leur domaine. Le second trait est institutionnel : l'Organisation possède ses propres organes — un conseil qui légifère, un secrétariat qui administre, une cour qui juge, une école qui forme — que les leçons 4 et 7 décrivent. Un étudiant doit donc cesser de raisonner seulement « droit malien » ou « droit sénégalais » en matière d'affaires : dans les domaines harmonisés, il raisonne « droit OHADA », un droit régional vivant au-dessus des droits nationaux sans les effacer dans le reste des matières.

L'essentiel
L'OHADA est née du traité signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, révisé à Québec en 2008, pour répondre à l'insécurité juridique des droits des affaires devenus disparates. Ses objectifs : sécurité juridique (des règles uniformes, modernes et identiques), sécurité judiciaire (une cour commune et une école commune) et intégration économique. Elle réunit dix-sept États d'Afrique de l'Ouest et centrale, dont le Mali, et produit des actes uniformes directement applicables, qui priment sur le droit national contraire dans leur domaine.

Exemple — Frise OHADA : les faits établis

```
FRISE OHADA — LES FAITS ÉTABLIS
(seules les dates fondatrices, largement
documentées, sont ici affirmées)

AVANT 1993 — LE CONSTAT
Des droits des affaires anciens et
différents d'un État à l'autre :
insécurité juridique, investissements
freinés, échanges compliqués.

17 OCTOBRE 1993 — PORT-LOUIS (MAURICE)
Signature du traité créant l'OHADA :
les États décident d'un droit des
affaires harmonisé et uniforme.

ANNÉES SUIVANTES
Le traité entre en vigueur ; les
premiers actes uniformes sont adoptés
et commencent à s'appliquer,
directement, dans les États membres.

2008 — QUÉBEC (CANADA)
Révision du traité : le système
institutionnel est précisé et
consolidé.

AUJOURD'HUI — UN ESPACE JURIDIQUE COMMUN
Dix-sept États d'Afrique de l'Ouest
et centrale, dont le Mali, partagent
le même droit des affaires dans les
domaines harmonisés. La liste complète
et les textes en vigueur se consultent
sur ohada.org.
```

À retenir

- 1993, Port-Louis : création ; 2008, Québec : révision — deux dates, deux lieux à connaître exactement.
- Trois objectifs liés : sécurité juridique, sécurité judiciaire, intégration économique.
- Dix-sept États membres, dont le Mali ; des actes uniformes directement applicables qui priment sur le droit national contraire dans leur domaine.

Exercice

Un commerçant fictif de Bamako affirme : « L'OHADA est une organisation comme les autres : elle donne des conseils aux États, mais chez nous, seul le droit malien compte vraiment en matière commerciale. » Corrige cette affirmation en trois points précis, en t'appuyant sur la nature des actes uniformes et sur les objectifs de l'Organisation.

✔ Corrigé
Premier point : l'OHADA ne se contente pas de conseiller ; son Conseil des ministres adopte des actes uniformes, c'est-à-dire de véritables règles communes aux dix-sept États membres, et non des recommandations. Deuxième point : ces actes sont directement applicables dans chaque État membre, sans transposition en loi nationale, et ils priment sur les dispositions nationales contraires dans les domaines harmonisés : pour une grande part du droit des affaires, le « droit qui compte » à Bamako est donc bien le droit OHADA. Troisième point : cette primauté est gardée par une institution judiciaire commune, la CCJA, qui veille à ce que les actes uniformes soient interprétés de manière identique dans tous les États — c'est le volet « sécurité judiciaire » de l'objectif de sécurité juridique. Reste vrai, en revanche, que le droit national malien continue de régir tout ce qui n'est pas harmonisé : la correction consiste à distinguer les domaines, non à opposer les deux droits en bloc. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les actes uniformes : présentation générale

Les actes uniformes sont les textes par lesquels l'OHADA réalise son programme : des ensembles de règles, adoptés en commun, qui forment le droit des affaires applicable dans les dix-sept États membres. Leur mode de fabrication est une première originalité : ils sont préparés sous l'égide du Secrétariat permanent, en concertation avec les gouvernements et les experts des États, puis adoptés par le Conseil des ministres — à l'unanimité des États membres, ce qui donne à chaque texte un poids politique considérable. Publiés au Journal officiel de l'Organisation, ils entrent ensuite en vigueur dans tous les États, à la même date et avec le même contenu : une même règle de droit des sociétés ou de sûretés se lit donc, mot pour mot, à Bamako et à Libreville. Pour l'étudiant, la conséquence pratique est immense : la bibliothèque du juriste d'affaires de l'espace OHADA est d'abord constituée de ces textes, accessibles dans leur version en vigueur sur ohada.org.

Leur contenu se cartographie par domaines, et c'est cette carte — et non le détail des dispositions — que tu dois maîtriser à ce stade. Le droit commercial général encadre l'activité : statut du commerçant, registre du commerce et du crédit mobilier, fonds de commerce, intermédiaires. Le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique organise les formes d'entreprises collectives. Le droit des sûretés répertorie les garanties qui sécurisent le crédit : garanties personnelles et garanties réelles, mobilières et immobilières. Le droit du recouvrement et des voies d'exécution donne au créancier des procédures pour être payé. Le droit des procédures collectives traite la difficulté des entreprises, de la prévention à la liquidation. S'y ajoutent le droit de l'arbitrage, le droit du transport de marchandises par route, le droit des sociétés coopératives et le droit comptable, qui fixe les règles de l'information financière des entreprises. Le corpus n'est pas figé : des domaines ont été ajoutés et des textes révisés au fil du temps — d'où, encore une fois, le réflexe ohada.org avant toute affirmation sur l'état du droit.

Troisième trait, le plus important juridiquement : le régime de ces actes dans les droits nationaux. Un acte uniforme est directement applicable dans chaque État membre : il n'a pas besoin d'être « transformé » en loi nationale par le parlement de chaque pays pour produire ses effets. Et dans son domaine, il prime sur toute règle nationale contraire, ancienne ou future : si une loi nationale dit autre chose que l'acte uniforme sur une question harmonisée, c'est l'acte uniforme qui s'applique. Les doctrines parlent à ce sujet d'un droit supranational — un droit placé au-dessus des droits nationaux dans son champ —, et c'est ce caractère qui donne au système sa cohérence : dix-sept droits nationaux des affaires auraient tôt fait de diverger à nouveau si chacun pouvait corriger le texte commun à sa manière. En contrepartie, tout ce qui n'est pas couvert par un acte uniforme reste régi par le droit national : le juriste doit donc toujours commencer par se demander si la question relève d'un domaine harmonisé, puis seulement ouvrir le texte correspondant — dans sa version en vigueur.

L'essentiel
Les actes uniformes sont les textes communs du droit des affaires OHADA, adoptés à l'unanimité par le Conseil des ministres et publiés au Journal officiel de l'Organisation. Ils couvrent neuf grands domaines : droit commercial général, sociétés commerciales, sûretés, recouvrement et voies d'exécution, procédures collectives, arbitrage, transport routier de marchandises, sociétés coopératives, droit comptable. Directement applicables dans chaque État, ils priment sur le droit national contraire dans leur domaine : c'est un droit supranational, dont la version en vigueur se vérifie sur ohada.org.

Exemple — La carte des domaines des actes uniformes, avec des situations fictives

```
LA CARTE DES DOMAINES DES ACTES UNIFORMES
(chaque domaine illustré par une situation
fictive — le détail des règles : ohada.org)

1. DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
S'immatriculer, tenir son fonds de
commerce, vendre par intermédiaire.
2. SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET GIE
Créer une société, répartir les
pouvoirs et les bénéfices entre associés.
3. SÛRETÉS
Garantir un prêt : un tiers se porte
garant, un stock est donné en garantie.
4. RECOUVREMENT ET VOIES D'EXÉCUTION
Être payé d'une créance reconnue,
saisir les biens du débiteur récalcitrant.
5. PROCÉDURES COLLECTIVES
Une entreprise ne peut plus payer
l'ensemble de ses dettes : traitement
collectif et organisé de la difficulté.
6. ARBITRAGE
Deux entreprises font trancher leur
litige par des arbitres plutôt que
par le juge étatique.
7. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Un camion perd sa cargaison entre
deux villes : qui répond de la perte ?
8. SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Des producteurs s'associent dans une
structure coopérative pour vendre ensemble.
9. DROIT COMPTABLE
Tenir les comptes de l'entreprise et
présenter son information financière.

Le corpus évolue (révisions, domaines
ajoutés) : la carte se vérifie sur ohada.org.
```

À retenir

- Un acte uniforme = un domaine du droit des affaires, un même texte pour dix-sept États, adopté à l'unanimité.
- Neuf domaines à cartographier : commercial général, sociétés, sûretés, recouvrement, procédures collectives, arbitrage, transport routier, coopératives, comptabilité.
- Application directe et primauté sur le droit national contraire : avant toute question, vérifier si elle relève d'un domaine harmonisé.

Exercice

Pour chacune de ces questions fictives, dis si elle relève vraisemblablement d'un acte uniforme — et de quel domaine — ou du droit national, en justifiant brièvement : a) les conditions de validité d'une garantie donnée par un commerçant à sa banque ; b) le régime des successions dans une famille ; c) la responsabilité d'un transporteur routier qui a perdu la marchandise d'un client ; d) les règles de forme pour créer une société

commerciale entre trois associés.

✔ Corrigé
a) Acte uniforme, domaine des sûretés : les garanties qui sécurisent le crédit des entreprises sont au cœur du champ harmonisé. b) Droit national : les successions relèvent du droit civil des personnes et de la famille, qui n'est pas un domaine du droit des affaires harmonisé ; chaque État garde ici ses propres règles. c) Acte uniforme, domaine du transport de marchandises par route : l'OHADA a précisément unifié les règles de ce contrat, très fréquent entre les États membres. d) Acte uniforme, domaine des sociétés commerciales : la création et le fonctionnement des sociétés commerciales sont harmonisés, et c'est dans ce texte — version en vigueur sur ohada.org — que se lisent les formes possibles et leurs conditions. La compétence entraînée est le tri préliminaire : harmonisé ou national ? Elle commande toute la suite du raisonnement, y compris le choix du juge en cas de litige. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les institutions de l'OHADA : Conseil des ministres, Secrétariat permanent, CCJA, ERSUMA

Une organisation qui produit du droit a besoin d'institutions pour le fabriquer, l'administrer, le faire appliquer et le faire connaître. Le système OHADA s'ordonne autour d'une instance politique suprême, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui fixe les grandes orientations, et de quatre institutions que cette leçon présente par leurs fonctions. La première fonction est de légiférer : elle appartient au Conseil des ministres, composé des ministres chargés de la justice et des ministres chargés des finances des États membres — double signature révélatrice, car le droit des affaires touche à la fois au droit et à l'économie. Le Conseil adopte les actes uniformes à l'unanimité ; sa présidence tourne entre les États. Retiens la conséquence : les règles communes ne sont pas écrites par des fonctionnaires lointains, elles sont adoptées par les gouvernements des États membres eux-mêmes, ce qui fonde leur légitimité politique.

La deuxième fonction est d'administrer et de préparer : c'est le rôle du Secrétariat permanent, organe exécutif de l'Organisation, installé à Yaoundé, au Cameroun. Il prépare les projets d'actes uniformes en concertation avec les États, suit leur mise en œuvre, coordonne les institutions communes, assure la publication du Journal officiel de l'OHADA et représente l'Organisation au quotidien. Sans lui, pas de continuité : les conseils se réunissent périodiquement, le Secrétariat travaille en permanence. La troisième fonction est de juger : elle appartient à la Cour commune de justice et d'arbitrage — la CCJA —, installée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que la leçon 7 présente en détail : juge suprême du droit OHADA et institution d'arbitrage, elle est la gardienne de l'interprétation uniforme des actes. La quatrième fonction est de former : l'École régionale supérieure de la magistrature — l'ERSUMA —, installée à Porto-Novo, au Bénin, forme et perfectionne les magistrats et les professionnels de la justice des États membres au droit harmonisé, et mène des travaux de documentation et de recherche en droit des affaires.

Vue d'ensemble, la machine institutionnelle répond à une logique que tu peux retenir en une phrase : le Conseil écrit la règle, le Secrétariat la prépare et la fait vivre, la Cour garantit qu'elle est comprise de la même manière partout, l'École apprend à la manier. Cette architecture explique aussi la répartition des rôles avec les États : les juridictions nationales restent les juges ordinaires des litiges d'affaires — c'est devant elles que se plaident les procès —, mais le dernier mot sur le sens des actes uniformes appartient à la cour commune. Pour l'étudiant, deux réflexes découlent de cette présentation fonctionnelle : face à une question « qui décide ? », chercher l'institution par sa fonction et non par sa notoriété ; et face à un texte, se demander à quel stade de cette chaîne il se situe — en préparation au Secrétariat, adopté par le Conseil, interprété par la Cour, enseigné par l'École.

L'essentiel
Quatre institutions, quatre fonctions : le Conseil des ministres légifère — il adopte les actes uniformes à l'unanimité, réunissant ministres de la Justice et des Finances des États membres ; le Secrétariat permanent, à Yaoundé, administre et prépare les textes ; la CCJA, à Abidjan, juge — cassation du droit OHADA et arbitrage ; l'ERSUMA, à Porto-Novo, forme magistrats et professionnels au droit harmonisé. Au-dessus, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement fixe les orientations. Les juridictions nationales restent les juges ordinaires des litiges.

Exemple — Organigramme fonctionnel des institutions de l'OHADA

```
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL — QUI FAIT QUOI ?

CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE
GOUVERNEMENT — ORIENTER
Instance politique suprême : elle fixe
les grandes orientations de l'Organisation.

CONSEIL DES MINISTRES — LÉGIFÉRER
Ministres de la Justice et des Finances
des États membres. Il adopte les actes
uniformes, à l'unanimité.

SECRÉTARIAT PERMANENT (Yaoundé) —
ADMINISTRER ET PRÉPARER
Prépare les textes avec les États, suit
leur application, publie le Journal
officiel de l'OHADA, coordonne.

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
— CCJA (Abidjan) — JUGER
Juge de cassation du droit OHADA et
institution d'arbitrage : gardienne de
l'interprétation uniforme (leçon 7).

ÉCOLE RÉGIONALE SUPÉRIEURE DE LA
MAGISTRATURE — ERSUMA (Porto-Novo) —
FORMER
Forme et perfectionne magistrats et
professionnels au droit harmonisé ;
documentation et recherche.

La chaîne complète : la Conférence oriente,
le Conseil écrit, le Secrétariat prépare
et publie, la Cour interprète, l'École forme.
```

À retenir

- Quatre fonctions, quatre institutions : légiférer (Conseil des ministres), administrer (Secrétariat permanent), juger (CCJA), former (ERSUMA).
- Les sièges : Secrétariat permanent à Yaoundé, CCJA à Abidjan, ERSUMA à Porto-Novo — des institutions communes réparties entre les États.
- Le Conseil adopte les actes uniformes à l'unanimité : la règle commune est décidée par les gouvernements des États membres eux-mêmes.

Exercice

Attribue chacune de ces tâches fictives à l'institution de l'OHADA compétente, en justifiant par sa fonction : a) préparer, avec les experts des États, un projet de texte commun sur un nouveau domaine du droit des affaires ; b) décider, en dernier ressort, si une cour d'appel a correctement interprété un acte uniforme dans un litige commercial ; c) organiser une session de perfectionnement de magistrats nationaux sur le droit des sûretés ; d) adopter définitivement le texte commun préparé.

✔ Corrigé
a) Le Secrétariat permanent : préparer les textes, en concertation avec les gouvernements et les experts des États, est sa fonction propre — il est l'atelier permanent de l'harmonisation. b) La CCJA : en tant que juge de cassation du droit OHADA, elle contrôle, au sommet, l'interprétation et l'application des actes uniformes par les juridictions nationales ; c'est elle qui dit le dernier mot sur leur sens. c) L'ERSUMA : la formation et le perfectionnement des magistrats et des professionnels de la justice au droit harmonisé sont sa vocation, avec la documentation et la recherche. d) Le Conseil des ministres : l'adoption des actes uniformes lui appartient, à l'unanimité des États membres ; ni le Secrétariat, qui prépare, ni la Cour, qui juge, ne peuvent se substituer à lui. L'exercice entraîne le réflexe fonctionnel : dans ce système comme dans tout système institutionnel, on ne demande pas « qui est le plus important ? » mais « qui fait quoi ? ». Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le commerçant et les actes de commerce : première approche

Tout le droit commercial classique tourne autour de deux notions qui se répondent : le commerçant et l'acte de commerce. La définition du commerçant est fonctionnelle : est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Trois éléments doivent donc se réunir : des actes de commerce, répétés — un acte isolé ne fait pas un commerçant —, accomplis à titre professionnel, c'est-à-dire comme activité habituelle et source de revenus, et pour son propre compte, en indépendance : le salarié qui vend dans la boutique d'un autre n'est pas commerçant, c'est son employeur qui l'est. La qualité de commerçant entraîne un statut : immatriculation au registre, tenue d'une comptabilité, et des règles particulières en matière de preuve et de procédures. À côté du commerçant, le droit harmonisé connaît aussi la figure de l'entreprenant, statut simplifié pensé pour les très petites activités économiques, qui permet à celui qui l'adopte d'exercer dans un cadre déclaré, avec des formalités allégées : sa logique est d'attirer vers la formalité des activités qui, sinon, resteraient invisibles au droit — le détail de ces statuts se lit dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général, sur ohada.org.

Reste à définir l'acte de commerce, ce que la doctrine fait par un classement en trois catégories qu'il faut savoir manier. Les actes de commerce par nature sont commerciaux par leur objet même, quelle que soit la personne qui les accomplit : l'exemple type est l'achat de biens pour les revendre — en l'état ou après transformation —, car la spéculation sur la revente est le cœur historique du commerce ; on y range aussi, classiquement, les opérations d'intermédiaire, de transport, de banque ou d'assurance, énumérées par les textes. Les actes de commerce par la forme sont commerciaux parce que le droit attache cette qualification à leur forme même, indépendamment de leur objet et de la qualité de leur auteur : la lettre de change en est l'exemple classique, et les actes des sociétés commerciales — dont la forme elle-même est commerciale — relèvent de cette

logique. Les actes de commerce par accessoire, enfin, sont des actes civils par nature qu'un commerçant accomplit pour les besoins de son commerce : l'achat d'un véhicule pour livrer ses marchandises, l'embauche d'un comptable pour sa boutique — la commercialité de l'activité principale « attire » ces actes dans le droit commercial. À la frontière, l'acte mixte — commercial pour une partie, civil pour l'autre, comme la vente d'un commerçant à un consommateur — obéit à des règles d'articulation que les cours ultérieurs détailleront.

Pourquoi ce classement compte-t-il tant ? Parce que la qualification commande le régime : selon qu'un acte est commercial ou civil, et selon la qualité des personnes, ne s'appliquent ni les mêmes règles de preuve — la preuve est en principe libre entre commerçants, car le commerce ne peut pas s'encombrer d'écrits pour chaque opération —, ni le même juge en cas de litige, ni les mêmes mécanismes de solidarité entre débiteurs ou de traitement des difficultés. Le raisonnement du juriste suit donc un ordre fixe : qualifier les personnes — commerçant ou non —, qualifier les actes — par nature, par la forme, par accessoire, ou civils —, et seulement ensuite appliquer le régime. La grille de l'exemple ci-dessous t'entraîne à ce double tri sur des situations ordinaires ; c'est, en miniature, le geste quotidien du droit des affaires.

L'essentiel
Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, pour son propre compte ; la qualité entraîne un statut (immatriculation, comptabilité, règles propres). L'acte de commerce se classe en trois catégories : par nature (achat pour revendre, intermédiation, transport, banque…), par la forme (lettre de change, actes des sociétés commerciales), par accessoire (acte civil accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce). La qualification des personnes et des actes commande le régime applicable : preuve, juge, procédures. Le statut simplifié de l'entreprenant accueille les très petites activités.

Exemple — Grille de qualification : dix activités fictives passées au tri

```
GRILLE DE QUALIFICATION — DIX ACTIVITÉS FICTIVES
(personnes : commerçant ou non ? actes :
commerciaux — nature, forme, accessoire — ou civils ?)
1. Aminata achète des tissus chaque semaine
pour les revendre dans sa boutique.
→ Commerçante ; actes par NATURE.
2. Elle achète un réfrigérateur pour
conserver les boissons qu'elle vend.
→ Acte par ACCESSOIRE (pour le commerce).
3. Son frère, salarié de la boutique,
sert les clients toute la journée.
→ NON commerçant : il agit pour le
compte d'Aminata, sans indépendance.
4. Un cultivateur vend, une fois l'an,
la récolte de son propre champ.
→ NON commerçant ; acte CIVIL : il vend
ce qu'il produit, sans achat-revente.
5. Un chauffeur indépendant transporte
chaque jour des marchandises payées.
→ Commerçant ; actes par NATURE.
6. Aminata signe une lettre de change
pour payer son fournisseur.
→ Acte par la FORME : commerciale
par la forme même de l'instrument.
7. Deux associées exploitent un atelier
sous forme de société commerciale.
→ Société commerçante par sa FORME ;
ses actes sont commerciaux.
8. Un enseignant vend sa moto d'occasion
à un collègue.
→ Acte CIVIL : vente isolée d'un bien
personnel, sans but de revente.
9. Fatou tient une toute petite activité
de vente de condiments au marché.
→ Le statut simplifié d'ENTREPRENANT
est pensé pour elle (cadre déclaré).
10. Aminata emprunte à sa banque pour
renouveler son stock de marchandises.
→ ACCESSOIRE pour elle ; opération
de banque par NATURE pour la banque.
Méthode : qualifier la personne, puis
l'acte, puis seulement appliquer le régime.
```

À retenir

• Commerçant = actes de commerce + profession habituelle + indépendance ; le salarié d'un commerçant n'est pas commerçant.

• Trois catégories d'actes de commerce : par nature (achat pour revendre…), par la forme (lettre de change, sociétés commerciales), par accessoire (pour les besoins du commerce).

• La qualification décide du régime : preuve libre entre commerçants, juge compétent, règles de solidarité — qualifier d'abord, appliquer ensuite.

Exercice

Qualifie les personnes et les actes dans ces trois situations fictives, en appliquant la grille de la leçon : a) Karim, fonctionnaire, achète une fois un lot de téléphones en solde et les revend avec bénéfice sur un marché en ligne ; il ne recommence pas. b) Une société commerciale achète un immeuble pour y installer son siège et ses entrepôts. c) Mariam, couturière indépendante, achète régulièrement étoffes et fils pour confectionner des vêtements qu'elle vend dans son atelier.

✔ Corrigé
a) L'achat pour revendre est un acte de commerce par nature, mais il est ici isolé : sans répétition ni profession habituelle, Karim n'acquiert pas la qualité de commerçant ; il a accompli un acte de commerce occasionnel, ce qui n'est pas la même chose qu'exercer le commerce. La distinction est précieuse : le droit du statut (immatriculation, comptabilité) vise l'activité habituelle, pas le coup unique. b) L'achat d'un immeuble est, par nature, un acte civil ; mais il est accompli par une société commerciale — commerçante par la forme — pour les besoins de son exploitation : la qualification par accessoire le rattache au droit commercial, et la société reste en tout état de cause commerçante par sa forme. c) Mariam achète des matières pour les transformer et vendre le produit fini : l'achat pour revendre après transformation est l'acte de commerce par nature dans sa forme artisanale classique ; l'activité est habituelle, professionnelle et indépendante — Mariam est commerçante, avec le statut et les obligations qui s'y attachent (ou, si son activité est très petite, le statut d'entreprenant peut être envisagé selon les textes en vigueur). Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) : rôle et utilité

Comment savoir si une entreprise existe juridiquement, qui la dirige, où elle est installée, et si les biens qu'elle montre ne sont pas déjà donnés en garantie à un autre créancier ? Le droit des affaires répond par un instrument de publicité : le Registre du commerce et du crédit mobilier, le RCCM. C'est un registre public, organisé par l'acte uniforme relatif au droit commercial général, où sont portées les informations juridiques essentielles sur les commerçants, les sociétés commerciales et les autres opérateurs que les textes désignent. Sa tenue est assurée au niveau local par les greffes des juridictions compétentes, et les informations convergent vers des fichiers nationaux, puis vers un fichier régional tenu au niveau de la Cour commune : l'architecture est donc à étages, du greffe de proximité jusqu'à la consolidation régionale, afin que l'information soit à la fois accessible localement et retrouvable dans tout l'espace OHADA.

Le RCCM remplit trois fonctions qu'il faut distinguer. La première est l'immatriculation : c'est par elle qu'une personne qui commence une activité commerciale, ou qu'une société qui se constitue, déclare son existence au droit et reçoit un numéro qui l'identifiera durablement. Pour les sociétés, l'immatriculation est l'étape qui leur confère la personnalité juridique — avant elle, la société en formation n'existe pas encore comme sujet de droit complet. Tout au long de la vie de l'entreprise, les

événements importants — changement de dirigeant, de siège, d'activité, radiation en fin de vie — font l'objet d'inscriptions modificatives : le registre raconte ainsi la biographie juridique de l'entreprise. La deuxième fonction est la publicité : les informations inscrites sont opposables aux tiers et accessibles à qui veut les consulter ; un partenaire peut vérifier à qui il a affaire, un créancier peut connaître la situation déclarée de son débiteur. La troisième fonction tient au second volet du nom : le crédit mobilier. Le RCCM reçoit l'inscription des sûretés mobilières — par exemple le nantissement d'un stock ou d'un fonds de commerce —, ce qui rend la garantie publique et fixe le rang des créanciers entre eux : un même bien ne peut pas être promis deux fois en silence.

L'utilité pratique de ce registre se comprend par les risques qu'il écarte. Sans publicité, le commerce reposerait sur la rumeur : impossible de distinguer l'entreprise sérieuse de la coquille vide, impossible pour une banque de prêter contre un stock sans craindre qu'il soit déjà gagé ailleurs, impossible pour un fournisseur de vérifier que son interlocuteur engage bien la société qu'il prétend représenter. Le RCCM est donc une pièce de la sécurité juridique au quotidien — moins spectaculaire qu'une cour suprême, mais tout aussi structurant. Deux réflexes pour l'étudiant : le registre est un lieu de vérité relative — il publie des déclarations et des actes, dont l'exactitude engage la responsabilité de ceux qui les fournissent — ; et toute démarche réelle suit les formes prévues par les textes en vigueur et par l'organisation locale des greffes, qu'il faut vérifier au moment d'agir : le parcours de l'exemple suivant est une trame de raisonnement, pas un mode d'emploi administratif.

L'essentiel
Le RCCM est le registre public où s'inscrivent les informations juridiques essentielles des commerçants et des sociétés : tenu localement par les greffes, consolidé en fichiers nationaux puis en un fichier régional. Trois fonctions : l'immatriculation — qui donne aux sociétés leur personnalité juridique et attribue un numéro durable —, la publicité — informations opposables et consultables par les tiers —, et le crédit mobilier — inscription publique des sûretés mobilières, qui rend les garanties visibles et ordonne les créanciers. C'est un instrument quotidien de la sécurité juridique.

Exemple — Parcours fictif d'immatriculation au RCCM, en étapes

```
PARCOURS FICTIF D'IMMATRICULATION AU RCCM
(étapes décrites en général ; les formes,
pièces et conditions exactes relèvent des
textes en vigueur et du greffe compétent)

ÉTAPE 1 — PRÉPARER LE PROJET
Deux associées fictives rédigent les
statuts de leur société : nom, siège,
activité, apports, dirigeants.

ÉTAPE 2 — DÉPOSER LA DEMANDE
Le dossier est déposé au greffe
compétent du lieu du siège, chargé
de la tenue du registre local.

ÉTAPE 3 — CONTRÔLE ET IMMATRICULATION
Le greffe vérifie le dossier et inscrit
la société : un numéro d'immatriculation
lui est attribué ; sa personnalité
juridique est acquise.

ÉTAPE 4 — LA VIE DU REGISTRE
Changement de dirigeant, de siège ou
d'activité : chaque événement donne
lieu à une inscription modificative.

ÉTAPE 5 — LE CRÉDIT MOBILIER
La société garantit un prêt par son
stock : la sûreté est inscrite au
registre ; tout créancier peut la voir
et connaît son rang.

ÉTAPE 6 — LA FIN DE VIE
Cessation d'activité ou dissolution :
la radiation clôt la biographie
juridique de l'entreprise.

À chaque étape : vérifier les formes en
vigueur (textes sur ohada.org, greffe).
```

À retenir

- RCCM : le registre public des entreprises de l'espace OHADA — greffes locaux, fichiers nationaux, fichier régional.
- L'immatriculation fait exister juridiquement la société et donne à chacun un numéro d'identification durable.
- Le volet « crédit mobilier » rend les garanties sur les biens meubles publiques : pas de gage invisible, les rangs des créanciers sont fixés par la publicité.

Exercice

Une banque fictive s'apprête à prêter à une société qu'elle connaît peu. Son chargé de clientèle consulte le RCCM avant de décider. Explique, en quatre vérifications distinctes, ce que cette consultation peut lui apprendre et ce qu'elle ne peut pas lui

garantir.

✔ Corrigé
Première vérification, l'existence : la consultation confirme que la société est bien immatriculée, donc dotée de la personnalité juridique, et donne son numéro, son siège et son activité déclarée. Deuxième vérification, la représentation : le registre indique qui dirige la société et peut l'engager, ce qui permet de contrôler que l'interlocuteur de la banque a bien le pouvoir de signer l'emprunt. Troisième vérification, la biographie : les inscriptions modificatives révèlent l'âge de la société et ses changements récents — un siège ou un dirigeant changé à répétition peut être un signal de vigilance. Quatrième vérification, le crédit mobilier : la banque voit si le stock ou le fonds qu'on lui offre en garantie est déjà grevé d'une sûreté inscrite au profit d'un autre créancier, et quel rang lui resterait. Ce que le registre ne garantit pas : la santé financière réelle de l'entreprise — il publie des faits juridiques déclarés, pas des bilans certifiés ni une promesse de remboursement ; le crédit reste une décision de risque, éclairée par la publicité mais non remplacée par elle. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) : présentation

La CCJA — Cour commune de justice et d'arbitrage — est l'institution judiciaire de l'OHADA, installée à Abidjan. Sa raison d'être tient à la logique même du système : des règles uniformes ne le restent que si quelqu'un veille à ce qu'elles soient interprétées de manière uniforme. Sans cour commune, chaque cour suprême nationale développerait sa lecture des actes uniformes, et le droit commun se déferait en dix-sept variantes — exactement l'insécurité que l'OHADA voulait éteindre. La CCJA porte donc deux « casquettes » qu'il faut soigneusement distinguer. Première casquette : elle est le juge de cassation du droit OHADA. Lorsqu'un litige relevant d'un acte uniforme a été jugé en dernier ressort par les juridictions d'un État membre — typiquement une cour d'appel —, la partie qui s'estime victime d'une mauvaise application du droit commun peut former un pourvoi devant la CCJA, à la place de la cour suprême nationale, dessaisie pour ces matières. La Cour contrôle alors l'application et l'interprétation de l'acte uniforme — et, point capital, si elle casse la décision, elle ne renvoie pas l'affaire devant les juges nationaux : elle évoque le fond et tranche elle-même le litige, ce qui achève le procès au niveau régional.

Deuxième casquette : la CCJA est aussi une institution d'arbitrage. L'arbitrage est un mode privé de règlement des litiges par lequel les parties, plutôt que d'aller devant le juge étatique, confient leur différend à un ou plusieurs arbitres dont la décision — la sentence — s'imposera à elles. La Cour administre un système d'arbitrage institutionnel : elle organise la procédure selon son règlement d'arbitrage, intervient notamment dans la constitution du tribunal arbitral et le contrôle de la sentence, à laquelle elle peut conférer la force exécutoire qui permettra de la faire exécuter dans les États membres. Il ne faut pas confondre les deux rôles : juge de cassation, la CCJA statue comme une cour suprême régionale sur des décisions des juridictions

nationales ; institution d'arbitrage, elle n'est pas elle-même l'arbitre — elle encadre et garantit le mécanisme par lequel des arbitres, choisis selon les règles prévues, tranchent un litige que les parties ont décidé de soustraire au juge. S'ajoute une fonction consultative : la Cour peut être saisie pour avis sur des questions d'interprétation du droit commun par les États et les institutions de l'Organisation, ce qui sert, en amont des litiges, la même cause de l'interprétation uniforme.

Pour situer la CCJA dans le paysage judiciaire que tu connais : le procès d'affaires commence, comme les autres procès, devant les juridictions nationales — juges du premier degré, puis cours d'appel —, qui appliquent les actes uniformes au quotidien ; la cour suprême nationale conserve le dernier mot sur les matières restées nationales ; et la CCJA coiffe l'ensemble pour les seules questions relevant du droit OHADA. Le scénario de l'exemple suit cette trajectoire complète, de la facture impayée au pourvoi. Retiens enfin la portée de la construction : c'est un transfert de souveraineté judiciaire consenti par les États, au service d'une promesse faite aux opérateurs — où que ton litige soit jugé dans l'espace, la règle commune recevra, en dernier ressort, la même interprétation. Les voies, formes et conditions précises de saisine de la Cour relèvent de ses textes et de son règlement de procédure, à consulter dans leur version en vigueur.

L'essentiel
La CCJA, installée à Abidjan, est la gardienne de l'interprétation uniforme des actes uniformes. Juge de cassation du droit OHADA, elle connaît des pourvois contre les décisions de dernier ressort des juridictions nationales appliquant les actes uniformes — la cour suprême nationale est dessaisie pour ces matières — et, en cas de cassation, elle évoque le fond et tranche elle-même, sans renvoi. Institution d'arbitrage, elle administre un système d'arbitrage et confère la force exécutoire aux sentences. Elle rend aussi des avis consultatifs d'interprétation. Les juridictions nationales demeurent les juges ordinaires des litiges.

Exemple — Scénario fictif : un litige commercial qui remonte jusqu'à la CCJA

```
SCÉNARIO FICTIF — LE TRAJET D'UN LITIGE
(« Sahel Textiles », de Bamako, vend des tissus
à « Lagune Distribution », acheteur fictif
d'un autre État membre ; une livraison
reste impayée et les deux entreprises
s'opposent sur la qualité des marchandises)

ÉTAPE 1 — LE PROCÈS AU PREMIER DEGRÉ
Le litige est porté devant la juridiction
nationale compétente : elle applique
l'acte uniforme concerné, comme tout
juge de l'espace OHADA.

ÉTAPE 2 — L'APPEL
La partie perdante fait appel : la cour
d'appel nationale juge à nouveau
l'affaire, en fait et en droit.

ÉTAPE 3 — LE CHOIX DU SOMMET
Le litige relève d'un acte uniforme :
le pourvoi ne va pas devant la cour
suprême nationale, mais devant la CCJA,
juge de cassation du droit OHADA.

ÉTAPE 4 — LE CONTRÔLE DE LA CCJA
La Cour vérifie si la cour d'appel a
correctement interprété et appliqué
l'acte uniforme. Elle ne refait pas
le procès des faits : elle juge le droit.

ÉTAPE 5 — CASSATION ET ÉVOCATION
Si le droit a été mal appliqué, la
Cour casse la décision — et, au lieu
de renvoyer l'affaire, elle évoque
le fond et tranche le litige elle-même.

ALTERNATIVE — L'ARBITRAGE CCJA
Si le contrat contenait une clause
d'arbitrage, le litige aurait été
confié à des arbitres dans le cadre
administré par la CCJA, dont la
sentence reçoit force exécutoire.
```

À retenir

- Deux casquettes à ne pas confondre : juge de cassation du droit OHADA et institution d'arbitrage.
- En matière d'actes uniformes, le pourvoi va à la CCJA et non à la cour suprême nationale ; en cas de cassation, la CCJA évoque le fond au lieu de renvoyer.
- Les juridictions nationales restent les juges ordinaires : la CCJA n'intervient qu'au sommet, pour les questions de droit commun OHADA.

Exercice

Un étudiant fictif résume ainsi la CCJA : « C'est le tribunal de commerce international de l'Afrique : on y porte directement tous les gros litiges d'affaires, et elle peut rejuger entièrement n'importe quel procès mal jugé par un tribunal national. » Relève et corrige les trois erreurs de ce résumé.

✔ Corrigé
Première erreur : la saisine directe. La CCJA n'est pas le juge de première instance des litiges d'affaires : les procès commencent et se déroulent devant les juridictions nationales, juges ordinaires du droit OHADA ; la Cour n'intervient, comme juge de cassation, qu'après une décision de dernier ressort. Deuxième erreur : l'étendue du contrôle. En cassation, la Cour juge le droit — l'interprétation et l'application des actes uniformes — et non l'ensemble du procès : elle ne refait pas le procès des faits comme le ferait un juge d'appel ; ce n'est que si elle casse qu'elle évoque le fond pour trancher définitivement. Troisième erreur : le champ. La Cour ne coiffe pas « n'importe quel procès » : son empire est celui des questions relevant des actes uniformes — et, séparément, de l'arbitrage qu'elle administre ; les matières restées nationales continuent de relever, en dernier ressort, des cours suprêmes nationales. Le résumé corrigé tient en une phrase : la CCJA est, pour le droit OHADA, le juge suprême commun de la cassation et le garant institutionnel de l'arbitrage — non le guichet unique des litiges d'affaires. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Lire une entreprise fictive avec la grille OHADA

« Koura Cosmétiques » est une société fictive de Bamako, créée par trois associées pour fabriquer et vendre des produits cosmétiques dans plusieurs États de l'espace OHADA. Au cours de sa première année : (1) elle s'est immatriculée et a ouvert trois boutiques ; (2) elle a emprunté auprès d'une banque en donnant son stock en garantie ; (3) elle expédie ses produits par route vers des distributeurs d'un État voisin ; (4) un distributeur étranger à l'espace OHADA veut devenir son associé ; (5) un gros client, commerçant d'un autre État membre, refuse de payer une livraison en contestant sa qualité, et le contrat ne contient aucune clause d'arbitrage. Pour chacun de ces cinq moments : identifie le domaine du droit des affaires concerné et le texte ou le registre à consulter ; puis, pour le moment (5), décris le trajet complet du litige si chaque partie épuise les voies de recours sur le droit.

✔ Corrigé du TD 1
Moment (1) : droit commercial général — immatriculation au RCCM, qui confère à la société sa personnalité juridique ; c'est aussi ce domaine qui encadre le fonds de commerce des boutiques. Moment (2) : droit des sûretés pour la garantie, et volet « crédit mobilier » du RCCM pour son inscription publique, qui rend la garantie opposable et fixe le rang de la banque. Moment (3) : droit du transport de marchandises par route, domaine harmonisé, pour la responsabilité du transporteur et les documents du transport. Moment (4) : droit des sociétés commerciales — l'entrée d'un nouvel associé se fait dans les formes prévues par l'acte uniforme relatif aux sociétés (cession de parts ou augmentation de capital, selon la forme sociale et les statuts) ; le fait que l'associé vienne d'un État tiers à l'OHADA ne change pas le texte applicable à la société, qui vit dans l'espace harmonisé. Moment (5) : le litige relève du droit commercial général et des contrats commerciaux, sous l'empire des actes uniformes. Trajet : saisine de la juridiction nationale compétente du premier degré, qui applique l'acte uniforme ; appel devant la cour d'appel nationale, qui rejuge en fait et en droit ; la décision d'appel étant rendue en dernier ressort sur une question de droit OHADA, le pourvoi en cassation va devant la CCJA — non devant la cour suprême nationale ; si la CCJA casse pour mauvaise application de l'acte uniforme, elle évoque le fond et tranche définitivement. Faute de clause d'arbitrage, la voie arbitrale n'est ouverte que si les deux parties y consentent après la naissance du litige. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

TD 2 — Arbitrage ou juge étatique : deux entreprises fictives choisissent

Deux sociétés fictives, « Nord Négoce » (État membre A) et « Sud Distribution » (État membre B), signent un contrat de distribution exclusive de plusieurs années. Sud Distribution propose d'insérer une clause compromissoire confiant les litiges futurs à l'arbitrage administré par la CCJA ; Nord Négoce préfère « les tribunaux ordinaires ». 1) Explique ce que chaque formule signifie concrètement : qui jugera, selon quelles règles du jeu, et comment la décision finale pourra être exécutée dans l'autre État. 2) Donne deux arguments pour chaque camp, du point de vue des entreprises. 3) Le contrat est signé sans clause d'arbitrage ; un litige survient. Les deux sociétés peuvent-elles encore recourir à l'arbitrage CCJA ? À quelle condition ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Avec la clause compromissoire, les litiges nés du contrat seront soustraits au juge étatique et confiés à un tribunal arbitral constitué dans le cadre administré par la CCJA : les arbitres tranchent par une sentence qui s'impose aux parties, et la Cour intervient dans l'organisation du mécanisme et confère à la sentence la force exécutoire permettant son exécution dans les États membres. Sans la clause, le litige suit la voie étatique : juridiction nationale du premier degré, cour d'appel, et pourvoi éventuel devant la CCJA comme juge de cassation du droit OHADA. Dans les deux voies, le droit de fond appliqué au contrat reste le même — ce sont les actes uniformes ; ce qui change, c'est le juge et la procédure. 2) Pour l'arbitrage : la spécialisation et la souplesse de la procédure, la confidentialité des débats — précieuse pour des partenaires qui veulent préserver leur réputation —, et une sentence directement exécutoire dans l'espace commun. Pour le juge étatique : la gratuité relative de la justice publique — l'arbitrage a un coût, réparti entre les parties —, la possibilité de l'appel, qui offre un second examen complet du litige, et l'habitude des juridictions locales. Aucun camp n'a raison dans l'absolu : le choix dépend de la valeur des litiges possibles, de la durée du contrat et de la relation entre les parties. 3) Oui : l'absence de clause compromissoire n'interdit pas l'arbitrage ; les parties peuvent, après la naissance du litige, conclure un compromis — une convention spéciale par laquelle elles décident ensemble de soumettre le différend déjà né à l'arbitrage. La condition est donc un accord des deux parties : à défaut, la voie étatique s'impose, car nul ne peut être contraint à l'arbitrage sans y avoir consenti. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire la fiche d'identité juridique d'une entreprise fictive

Tu es chargé de constituer le dossier juridique d'« Horizon BTP », société fictive qu'un partenaire veut connaître avant de contracter avec elle. En t'appuyant uniquement sur les notions du cours, établis : 1) la liste des informations d'identité juridique à réunir et où les vérifier (registre, textes) ; 2) la liste des domaines des actes uniformes susceptibles de régir ses activités de travaux et de fournitures, en expliquant en une ligne pourquoi chacun peut être concerné ; 3) la démarche complète de vérification des textes applicables sur ohada.org, comme tu la décrirais à un collègue qui découvre le système ; 4) les trois questions que tu poserais encore après ces vérifications, avant de recommander de signer.

✔ Attendus du TP 1
1) Identité juridique : dénomination, forme sociale, siège, activité déclarée, numéro d'immatriculation, dirigeants et représentants, inscriptions modificatives éventuelles et sûretés mobilières inscrites grevant ses biens — l'essentiel se vérifie au RCCM, auprès du greffe compétent et dans ses consolidations ; la forme sociale et les pouvoirs des dirigeants se lisent en regard de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, dans sa version en vigueur. 2) Domaines mobilisables : droit commercial général (statut, fonds, contrats de l'activité) ; droit des sociétés (vie interne, engagements par les dirigeants) ; sûretés (garanties données ou reçues, cautions de marchés) ; recouvrement et voies d'exécution (créances impayées, dans un sens ou dans l'autre) ; procédures collectives (si l'entreprise rencontrait des difficultés générales) ; arbitrage (si ses contrats types contiennent une clause compromissoire) ; droit comptable (lecture de son information financière) ; transport routier si elle achemine elle-même ses matériaux entre États. 3) Démarche ohada.org : partir de la question précise ; identifier le domaine harmonisé correspondant sur la carte des actes uniformes ; ouvrir le texte de ce domaine sur le site officiel et vérifier qu'il s'agit bien de la version consolidée en vigueur — en contrôlant les révisions éventuelles ; lire la disposition utile ; vérifier ensuite si la jurisprudence de la CCJA a précisé son interprétation ; ne citer le texte qu'avec sa source et son état de mise à jour. 4) Trois questions restantes : les informations du registre sont-elles cohérentes avec les documents que l'entreprise présente elle-même (statuts, identité des signataires) ? Les sûretés inscrites laissent-elles une marge de garantie disponible si le partenaire doit être garanti ? Le contrat envisagé contient-il une clause d'arbitrage ou de juridiction, et ses conséquences ont-elles été comprises par les deux parties ? Une fiche d'identité n'est complète que lorsqu'elle distingue ce qui est vérifié, ce qui est seulement déclaré et ce qui reste inconnu. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, en justifiant chaque réponse en une phrase : a) « Un acte uniforme doit être voté par le parlement de chaque État membre avant de s'y appliquer. » b) « La CCJA est compétente pour juger en premier ressort les litiges entre commerçants de pays différents de l'espace OHADA. » c) « Le RCCM ne sert qu'au moment de la création de l'entreprise. » d) « Une coutume commerciale peut compléter les actes uniformes dans la vie des affaires. »

✔ Corrigé
a) Faux : l'acte uniforme, adopté par le Conseil des ministres, est directement applicable dans chaque État membre sans transposition parlementaire ; c'est le principe même du système supranational OHADA. b) Faux : la CCJA est un juge de cassation et une institution d'arbitrage, non un juge du premier degré ; les litiges naissent devant les juridictions nationales, juges ordinaires du droit OHADA. c) Faux : le registre suit toute la vie de l'entreprise — inscriptions modificatives à chaque événement important, inscription des sûretés mobilières, puis radiation en fin de vie ; il sert donc en permanence, notamment aux tiers qui veulent vérifier une situation. d) Vrai, avec prudence : les usages professionnels font partie des sources reconnues de la vie commerciale et peuvent compléter les règles écrites, mais ils ne peuvent pas contredire un acte uniforme, qui prime dans son domaine ; un usage contraire au texte commun serait écarté. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Exercice 2

Trois opérateurs fictifs discutent de leur statut. L'un tient seul, à titre très modeste, un étal de réparation de téléphones et dit : « Les statuts, le registre, ce n'est pas pour les gens comme moi. » L'autre, qui emploie quatre personnes dans un atelier de menuiserie en pleine croissance, hésite entre rester seul propriétaire ou créer une société avec son frère. Le troisième vient de créer sa société et s'étonne qu'on lui demande encore des formalités « alors que tout est déjà signé entre associés ». Pour chacun, explique ce que le cours permet de répondre : existence d'un statut simplifié, intérêt et effets d'une forme sociale, différence entre l'accord des associés et l'immatriculation.

✔ Corrigé
Au premier : le droit harmonisé a précisément pensé à lui avec le statut de l'entreprenant, conçu pour les très petites activités : il permet d'exercer dans un cadre déclaré, avec des formalités simplifiées adaptées à la taille de l'activité. Rester totalement hors de tout cadre, ce n'est pas « échapper » au droit — c'est renoncer à la protection d'un statut et à la crédibilité qu'il donne face aux clients, aux fournisseurs et aux banques. Au deuxième : rester exploitant individuel signifie que son patrimoine personnel et celui de l'activité se confondent largement ; créer une société avec son frère fait naître une personne juridique distincte, dotée de son propre patrimoine et de règles de fonctionnement écrites — statuts, répartition des pouvoirs et des résultats —, ce qui protège mieux chacun et organise la vie commune ; le choix dépend de sa situation et doit être éclairé par les textes en vigueur et, idéalement, par un conseil. Au troisième : la signature des statuts est un acte entre associés — elle organise leur accord —, mais la société n'acquiert la personnalité juridique qu'à l'immatriculation au RCCM ; c'est cette publicité qui la rend opposable aux tiers et lui permet d'agir pleinement en droit. Confondre l'accord interne et l'existence juridique externe est l'erreur que ce cours apprend à ne plus commettre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

Exercice 3

Un litige fictif oppose deux sociétés au sujet d'un contrat de fourniture régi par un acte uniforme. La cour d'appel de l'État membre concerné a tranché en faveur de la première société, en interprétant l'acte uniforme d'une manière que la seconde juge contraire à la lettre du texte commun. La seconde société demande : « Devant quelle cour porter notre dernier recours, et qu'y obtiendrons-nous au mieux ? » Réponds en expliquant pourquoi la cour suprême nationale n'est pas la bonne adresse, ce que la CCJA contrôlera, et ce qui se passera si elle donne raison à la requérante.

✔ Corrigé

La bonne adresse est la CCJA, juge de cassation du droit OHADA : pour les décisions de dernier ressort rendues en application des actes uniformes, le traité dessaisit la cour suprême nationale au profit de la cour commune, afin qu'une seule juridiction suprême garantisse l'interprétation uniforme du droit des affaires dans les dix-sept États. La CCJA contrôlera le droit : elle vérifiera si la cour d'appel a correctement interprété et appliqué l'acte uniforme au litige ; elle ne refera pas le procès des faits, déjà souverainement appréciés par les juges nationaux. Si elle donne raison à la requérante, elle casse la décision attaquée — et, particularité essentielle du système, elle évoque alors le fond : au lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction nationale pour un nouveau procès, elle tranche elle-même définitivement le litige. « Au mieux », la société obtient donc, en une seule étape régionale, la cassation de la décision et le jugement final de son affaire. Les formes et conditions précises du pourvoi se vérifient dans les textes et le règlement de procédure de la Cour en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour (ohada.org) et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le droit des affaires peut se définir comme…

   A) L'ensemble des règles qui régissent la vie des entreprises et les opérations économiques

   B) Le droit des administrations et des marchés publics uniquement

   C) La partie du droit pénal qui punit la fraude fiscale

2. L'OHADA a été créée par un traité signé…

   A) À Québec en 2008

   B) À Port-Louis en 1993

   C) À Abidjan, lors d'une session de la CCJA

3. L'objectif de « sécurité judiciaire » de l'OHADA signifie principalement…

   A) Que chaque État juge les affaires selon ses propres traditions

   B) Que les policiers protègent les entrepôts des entreprises

   C) Qu'une cour commune garantit l'interprétation uniforme des règles communes

4. Un acte uniforme se distingue d'une loi nationale ordinaire parce qu'il…

A) Est directement applicable dans tous les États membres et prime sur le droit national contraire dans son domaine

B) Doit être voté par chaque parlement national avant d'entrer en vigueur

C) Ne concerne que les entreprises étrangères

5. Laquelle de ces matières ne relève PAS des domaines harmonisés par les actes uniformes ?

A) Les sûretés garantissant le crédit des entreprises

B) Les successions au sein des familles

C) Le transport de marchandises par route

6. Qui adopte les actes uniformes ?

A) Le Secrétariat permanent, seul, dans ses bureaux de Yaoundé

B) La CCJA, lorsqu'elle juge un litige important

C) Le Conseil des ministres, à l'unanimité des États membres

7. Est commerçant, au sens classique du droit commercial…

A) Celui qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle

B) Toute personne qui achète un bien dans un magasin

C) Uniquement le dirigeant salarié d'une grande société

8. Un commerçant achète un véhicule pour livrer les marchandises de sa boutique. Cet achat est un acte de commerce…

A) Par nature

B) Par accessoire

C) Par la forme

9. Le volet « crédit mobilier » du RCCM sert principalement à…

A) Fixer les taux d'intérêt des banques de l'espace OHADA

B) Distribuer des crédits gratuits aux petites entreprises

C) Rendre publiques les sûretés prises sur les biens meubles de l'entreprise

10. Lorsque la CCJA casse une décision d'une cour d'appel nationale ayant appliqué un acte uniforme, elle…

A) Renvoie l'affaire devant la cour suprême nationale

B) Évoque le fond et tranche elle-même définitivement le litige

C) Annule l'acte uniforme qui a été mal interprété

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Le droit des affaires est la branche du droit privé organisée autour de l'entreprise : sociétés, commerçants, contrats, sûretés, difficultés et litiges des opérateurs économiques.

2. Réponse B — Le traité fondateur a été signé à Port-Louis (Maurice) le 17 octobre 1993 ; la date de 2008 correspond à sa révision, à Québec.

3. Réponse C — Des règles identiques ne restent identiques que si elles sont interprétées de la même manière : c'est le rôle de la CCJA, doublé de la formation commune assurée par l'ERSUMA.

4. Réponse A — Application directe et primauté dans le domaine harmonisé sont les deux marques du caractère supranational des actes uniformes.

5. Réponse B — Les successions relèvent du droit civil national des personnes et de la famille ; les sûretés et le transport routier de marchandises figurent, eux, sur la carte des actes uniformes.

6. Réponse C — Le Secrétariat permanent prépare les textes et la CCJA les interprète en jugeant ; l'adoption appartient au Conseil des ministres, à l'unanimité.

7. Réponse A — La définition est fonctionnelle : des actes de commerce, accomplis habituellement, à titre professionnel et pour son propre compte ; le salarié agit pour le compte d'autrui.

8. Réponse B — L'achat d'un véhicule est civil en soi ; il devient commercial par accessoire parce qu'un commerçant l'accomplit pour les besoins de son commerce.

9. Réponse C — L'inscription des sûretés mobilières (nantissement d'un stock, d'un fonds…) rend la garantie visible par tous et ordonne les créanciers selon leur rang.

10. Réponse B — C'est l'évocation, spécialité du système OHADA : après cassation, la Cour juge elle-même le fond au lieu de renvoyer — ce qui achève le procès au niveau régional.

Résumé — les notions importantes

• Le droit des affaires régit la vie des entreprises — commercial général, sociétés, sûretés, recouvrement, procédures collectives, arbitrage, transports, comptabilité — avec trois exigences : rapidité, crédit, sécurité.

• L'OHADA, créée par le traité de Port-Louis (1993) et révisée à Québec (2008), harmonise ce droit pour dix-sept États d'Afrique de l'Ouest et centrale, dont le Mali, au service de la sécurité juridique et judiciaire et de l'intégration économique.

• Les actes uniformes, adoptés à l'unanimité par le Conseil des ministres, sont directement applicables dans chaque État et priment sur le droit national contraire dans leur domaine : un droit supranational, à consulter en vigueur sur ohada.org.

• Les institutions se lisent par fonctions : la Conférence des chefs d'État oriente, le Conseil des ministres légifère, le Secrétariat permanent (Yaoundé) administre, la CCJA (Abidjan) juge, l'ERSUMA (Porto-Novo) forme.

• Le commerçant accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle ; les actes de commerce se classent par nature, par la forme et par accessoire — et la qualification commande le régime applicable.

• Le RCCM, tenu par les greffes et consolidé jusqu'au niveau régional, immatricule les entreprises — conférant leur personnalité juridique aux sociétés —, publie leurs informations et rend visibles les sûretés mobilières.

• La CCJA a deux casquettes : juge de cassation du droit OHADA — avec évocation du fond en cas de cassation, à la place des cours suprêmes nationales — et institution d'arbitrage ; les juridictions nationales restent les juges ordinaires des litiges.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — L'OHADA - L'harmonisation du droit des affaires en Afrique

Chaîne : TV5MONDE Info · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une présentation journalistique claire du projet OHADA : pourquoi des États africains ont choisi de combattre l'insécurité juridique en se dotant d'un droit des affaires commun. À regarder après la leçon pour replacer la création de 1993 dans son intention économique d'origine.

https://www.youtube.com/watch?v=oyrULXZxcog

Leçon 4 — Le droit OHADA en pratique - DAC RDC

Chaîne : DiasporaAuditCompta RDC · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un exposé complet sur le système OHADA en pratique : objectifs d'intégration et de sécurité, actes uniformes et architecture institutionnelle — Conseil des ministres, Secrétariat permanent, CCJA, ERSUMA. Le complément vidéo direct de la leçon sur les institutions, à suivre avec l'organigramme du cours sous les yeux.

https://www.youtube.com/watch?v=wh-aNWrMcPs

Leçon 5 — DROIT COMMERCIAL (Actes de commerces, les Commerçants, les Agents-commerciaux) @nGV33

Chaîne : Etudiants en Confinement · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un cours filmé qui déroule exactement la grille de la leçon : acte de commerce par nature, par la forme, par accessoire, puis le commerçant personne physique et personne morale. Il est présenté dans le cadre français (registre RCS) : la grille doctrinale est la même, mais les règles applicables dans l'espace OHADA se vérifient dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général, sur ohada.org.

https://www.youtube.com/watch?v=ZEumtQUSq_0

Leçon 6 — Le registre du commerce et du crédit mobilier

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La vidéo de référence de la série « Actualités du Droit OHADA » sur le RCCM : structure du registre, règles de tenue et de publicité, personnes tenues de s'immatriculer et effets de l'immatriculation, puis inscription des sûretés mobilières. Le prolongement naturel du parcours fictif d'immatriculation de la leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=YNCnscKQ8xw

Leçon 7 — L'incompétence du juge étatique en présence d'une clause compromissoire

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Quand les parties ont promis, par une clause compromissoire, de confier leurs litiges à l'arbitrage, le juge étatique doit en principe se déclarer incompétent : la vidéo explique ce mécanisme, sa logique et ses limites. Le point d'entrée idéal pour comprendre la

deuxième casquette de la CCJA, celle de l'arbitrage.

https://www.youtube.com/watch?v=5j9WR27Dcn0

Sources et références

• Site officiel de l'OHADA — ohada.org : le traité, les actes uniformes dans leur version en vigueur, le Journal officiel de l'Organisation et les décisions de la CCJA ; la seule source à citer pour l'état actuel des textes.

• Le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, signé à Port-Louis en 1993 et révisé à Québec en 2008 : le texte fondateur, à lire intégralement au moins une fois dans sa version officielle publiée sur ohada.org.

• Les codes et recueils commentés des actes uniformes publiés par les éditions spécialisées du droit africain des affaires (collections « droit OHADA » des éditeurs universitaires et professionnels) : utiles pour leurs annotations, à condition de toujours vérifier le texte lui-même sur ohada.org.

• Les manuels d'introduction au droit des affaires OHADA utilisés dans les universités de l'espace — demande la sélection à jour à la bibliothèque de l'IAM : ils détaillent, domaine par domaine, ce que ce cours d'introduction ne fait que cartographier.

• Programme officiel Licence Droit, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !